



Requerimento — Matriz de risco do CAFF confrontada com a matriz de referência do Global Infrastructure Hub · PPP do CAFF

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO · GT-PPPS · SEFAZ-RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPS

Requerimento de esclarecimento — matriz de risco do CAFF confrontada com a matriz de referência do Global Infrastructure Hub

Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) — Anexo V do Contrato, lido com o Contrato, o Caderno de Encargos e os Apêndices, comparado com a *Matriz de Alocação de Riscos de PPP de Reabilitação de Prédio de Escritórios Governamentais* (Global Infrastructure Hub e Allen & Overy, Ferramenta de Alocação de Riscos de PPP, edição 2019).

USO INTERNO · NÃO CONSTITUI MANIFESTAÇÃO OFICIAL DA CAGE-RS ENQUANTO NÃO ASSINADO

81

SUBCATEGORIAS
AVALIADAS

16

CATEGORIAS COMUNS
ÀS DUAS MATRIZES

7

PONTOS A
ESCLARECER

3

ALINHAMENTOS
REGISTRADOS

IDENTIFICAÇÃO

campos editáveis

REQUERIMENTO Nº

([●]/2026 — CAGE/GT-PPPs)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(PROA nº [●])

REQUERENTE

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
(CAGE/SEFAZ-RS) — Grupo de Trabalho de PPPs

DESTINATÁRIO

Secretaria de Planejamento, Governança e
Gestão (SPGG) — Subsecretaria de Parcerias
(SERG)

COM CÓPIA

BNDES (estruturador — OCS nº 330/2024) e
Consórcio RECAFF

ASSUNTO

Matriz de risco (Anexo V) — divergências e
lacunas frente à matriz de referência do Global
Infrastructure Hub para PPP de prédio de
escritórios governamentais

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Anexo V – Matriz de Risco; Contrato; Anexo I – Caderno de Encargos; Apêndice III; GI Hub/Allen & Overy (2019)

PRAZO SOLICITADO

([●] dias úteis)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Nome, cargo e matrícula)

FUNDAMENTO

LC nº 13.451/2010, art. 2º; Lei nº 11.079/2004, art. 4º, VI, e art. 5º, III

DATA

18/09/2026

PEÇAS RELACIONADAS

Matriz de riscos do CAFF preenchida no Módulo 02 do GT-PPPs; requerimento sobre o ajuste de 25%; solicitação sobre o cenário híbrido

I • Objeto e método

Esta Controladoria avaliou a matriz de risco da Concessão Administrativa do CAFF — Anexo V do Contrato, lida em conjunto com o Contrato, o Caderno de Encargos e os Apêndices — e a confrontou com a **matriz de alocação de riscos de PPP de reabilitação de prédio de escritórios governamentais** publicada pelo **Global Infrastructure Hub** em conjunto com o escritório **Allen & Overy** (Ferramenta de Alocação de Riscos de PPP, edição 2019, infraestrutura social), documento de 41 páginas que reúne, para **este mesmo tipo de projeto**, a alocação típica de cada risco, sua fundamentação, as medidas de mitigação e o resumo da prática de mercado.

O confronto é pertinente por três razões: a matriz de referência trata especificamente de **reabilitação de edifício de escritórios governamentais**, que é o objeto desta parceria; adota a mesma taxonomia de dezesseis categorias de risco utilizada no módulo de matriz de riscos do GT-PPPs, o que permite comparação item a item; e é fonte neutra, de organização multilateral apoiada pelo G20, sem interesse na modelagem em exame.

Foram avaliadas **81 subcategorias** — 73 do núcleo comum e 8 riscos específicos do CAFF —, com o preenchimento integral da matriz e o registro da alocação contratual de cada uma. Deste exame resultaram **sete pontos** em que a alocação do CAFF se afasta da referência ou carece de critério objetivo, e **três alinhamentos** que se registram por dever de imparcialidade. Não se questiona a validade das alocações adotadas: a matriz de referência é expressamente indicativa e admite que as circunstâncias do projeto e da jurisdição justifiquem soluções diversas. Solicita-se a **justificativa técnica** de cada divergência e o esclarecimento dos pontos sem critério definido, antes da publicação do edital.

Fonte de referência. GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB; ALLEN & OVERY. *Ferramenta de Alocação de Riscos de PPP — Edição 2019. Infraestrutura Social: Matriz de Alocação de Riscos de PPP de Reabilitação de Prédio de Escritórios Governamentais*. Versão em português, 41 p. O Global Infrastructure Hub é iniciativa do G20 dedicada a boas práticas de infraestrutura; a ferramenta cobre dezenas de tipos de projeto e é de uso público. As citações deste requerimento indicam a página do documento examinado e estão reproduzidas na íntegra no Anexo II.

II • Quadro comparativo

Clique no tema para ir ao item correspondente. As páginas entre parênteses são as da matriz de referência.

TEMA	MATRIZ DE REFERÊNCIA (GI HUB)	MATRIZ DO CAFF	SITUAÇÃO
Condição do ativo existente	Privado, condicionado ao levantamento prévio pela Autoridade (p. 11–12)	Poder Concedente até 30% do CAPEX da ampliação; laudo só após a assinatura	DIVERGÊNCIA
Defeitos latentes em estruturas existentes	Pode permanecer com a Autoridade (p. 20)	Sem previsão específica no Anexo V	A ESCLARECER
Mudança de legislação	Público, com carve-out do risco geral de negócio e cláusula recíproca (p. 35–36)	Poder Concedente, sem distinção nem reciprocidade (Anexo V, o e p)	DIVERGÊNCIA
Alteração tributária	Tributação que afete o mercado igualmente é risco privado (p. 36)	Poder Concedente, exceto impostos sobre a renda (Anexo V, k)	DIVERGÊNCIA
Refinanciamento	Compartilhado; ganho partilhado, p. ex. 50% (p. 27–28)	Sem cláusula de compartilhamento de ganho	DIVERGÊNCIA
Receitas de terceiros	Contrato deve definir parâmetros, alocação e impacto no preço (p. 1 e 24)	Até 5% da receita bruta; pré-autorizadas sem compartilhamento (cl. 28.20 e 28.21)	DIVERGÊNCIA
Vandalismo e depredação	Privado, salvo falha da Autoridade ou de sua equipe (p. 24)	Compartilhado em qualquer fase, sem critério de rateio	DIVERGÊNCIA

TEMA	MATRIZ DE REFERÊNCIA (GI HUB)	MATRIZ DO CAFF	SITUAÇÃO
Evento de mudança climática	Compartilhado; seguro como mitigante central (p. 15 e 34)	Sublimite de R\$ 6 mi para alagamento e inundação	A ESCLARECER
Aprovações subsequentes e atos de outros entes	Aprovações subsequentes: privado; MAGA: público (p. 9 e 34)	Poder Concedente, inclusive por atos de órgãos municipais (Anexo V, v)	A ESCLARECER
Consumo de energia acima do volume de referência	Limite acima do qual o custo é da Autoridade (p. 22)	Compartilhado (Anexo V, r.1)	ALINHADO
Realocação temporária dos usuários	Programa de obras deve considerar uso parcial e acomodação (p. 2)	Custeada pela concessionária; obras fracionadas (Anexo I)	ALINHADO
Risco de demanda	Raramente se aplica: pagamento por disponibilidade (p. 24)	Integralmente privado; remuneração por disponibilidade	ALINHADO
Força do acordo de pagamento	Público; garantias estruturadas (p. 40)	Sistema de garantia com receitas vinculadas do FPE (cl. 29ª)	ALINHADO

III • Pontos a esclarecer

Cada item traz a orientação da matriz de referência, a disposição correspondente do CAFF, a razão da relevância e o que se solicita.

1 Condição do ativo existente: o levantamento estrutural do Edifício A ficará para depois da assinatura

● MATRIZ DE REFERÊNCIA – GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

A matriz do GI Hub aloca a **condição do ativo existente ao parceiro privado**, mas **condicionada** a que a Autoridade Contratante levante integralmente o ativo antes da licitação e compartilhe dados confiáveis com os licitantes^[61]; a condição das estruturas é “parte fundamental da devida diligência do Parceiro Privado”^[62]. Quando os dados se mostram imprecisos ou insuficientes, o risco volta à Autoridade Contratante.

● MATRIZ DO CAFF – ANEXO V E CONTRATO

A ampliação do Edifício A apoia-se no projeto original da década de 1970^[20], que o Apêndice III descreve como concebido para trinta pavimentos^[17]. A reavaliação da integridade dos elementos estruturais só ocorrerá quando da elaboração dos projetos de engenharia, isto é, **após a assinatura do contrato**^[14]. O acréscimo de CAPEX daí decorrente é risco do Poder Concedente até 30% de R\$ 104.254.314,03^[10], e, superado o limite, a concessão prossegue sem a ampliação^[11]. O Edital exige declaração de pleno conhecimento da área^[18].

Por que importa. A alocação do CAFF é a exceção prevista pelo GI Hub — a Autoridade retém o risco porque não levantou o ativo —, e não a regra. O Estado paga duas vezes: assume até R\$ 31,3 milhões de acréscimo e ainda remunera, na proposta, a contingência que o licitante precificará pela incerteza remanescente — efeito que a própria matriz de referência adverte: “qualquer risco que for transferido para o Parceiro Privado é passível de se refletir na precificação de contingência em sua proposta, o que pode resultar em a Autoridade Contratante pagar por algo que nunca acontece”^[66]. É a mesma lógica que a Análise de VfM invoca ao aplicar 25% de sobrecusto ao comparador público^[19]. O desfecho alternativo, a supressão da ampliação, elimina 13.256 m² e 1.346 postos de trabalho do programa.

● SOLICITA-SE

- a. informar se há laudo de inspeção estrutural do Edifício A e, havendo, disponibilizá-lo aos licitantes antes da abertura das propostas; não havendo, justificar tecnicamente a decisão de licitar sem ele, à luz da orientação de que o ativo existente deve ser levantado pela Autoridade Contratante antes da licitação;
- b. estimar o custo que a incerteza estrutural agrega à proposta, comparando-o ao custo de realizar o laudo antes da licitação;
- c. informar o tratamento contratual dos **defeitos latentes** das estruturas existentes, que a matriz de referência admite permanecerem com a Autoridade Contratante^[63], e indicar em que alínea do Anexo V estão alocados.

● MATRIZ DE REFERÊNCIA – GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

O GI Hub confirma que a Autoridade Contratante assume, em regra, as alterações legislativas inesperadas posteriores a uma **data de corte**, e registra que as cláusulas de mudança de legislação “**muitas vezes são recíprocas**”, para que a Autoridade se beneficie das consequências financeiras positivas^[64]. A abordagem detalhada que recomenda mantém íntegro o parceiro privado apenas quanto a alterações **discriminatórias, específicas do setor** ou que exijam **capital após a conclusão da reabilitação**, cabendo a ele o **risco geral de negócio** — incluindo despesas operacionais e tributação que afetem o mercado igualmente^[65].

● MATRIZ DO CAFF – ANEXO V E CONTRATO

O Anexo V aloca ao Poder Concedente **toda** alteração superveniente de legislação relacionada à execução do objeto^[3] e **toda** alteração de legislação ou regulação com impacto direto nas receitas ou despesas da concessionária^[4], além da criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos, exceto os impostos sobre a renda^[2]. Há data de corte — a data de entrega dos documentos —, mas não há distinção entre mudança geral e mudança discriminatória ou setorial, nem cláusula que assegure ao Estado o efeito das alterações favoráveis.

Por que importa. Em contrato de trinta anos, a diferença não é conceitual. A transição da reforma tributária (IBS e CBS), as alterações de alíquotas e as mudanças de entendimento fiscal são, na classificação da matriz de referência, risco geral de negócio — e, no CAFF, correm integralmente por conta do Estado, sem que este capture as reduções de carga que a mesma transição pode produzir.

● SOLICITA-SE

- justificar a não adoção da distinção entre alterações gerais e alterações discriminatórias ou específicas do setor, indicando o efeito dessa escolha sobre o preço da proposta;
- informar se o mecanismo de recomposição é **bidirecional** — isto é, se alteração legislativa ou tributária favorável à concessionária enseja recomposição em favor do Poder Concedente — e, não sendo, justificar;
- apresentar o tratamento específico previsto para a reforma tributária (Emenda Constitucional nº 132/2023 e legislação complementar) ao longo do período de transição, com estimativa do impacto sobre a contraprestação em cenários de aumento e de redução de carga.

● MATRIZ DE REFERÊNCIA – GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

O GI Hub trata o refinanciamento como risco **compartilhado** e é explícito quanto ao ganho: “pode ser adequado que o ganho seja compartilhado entre as partes [...] A Autoridade Contratante pode esperar compartilhar uma porcentagem do ganho de refinanciamento (p. ex., 50 %), e isso é particularmente importante **dado o uso de fundos públicos** para pagar o projeto de PPP”^[67].

● MATRIZ DO CAFF – ANEXO V E CONTRATO

Não foi localizada, na minuta do Contrato nem no Anexo V, cláusula que assegure ao Poder Concedente participação em ganho de refinanciamento. O risco de não obtenção ou de encarecimento do financiamento está alocado à concessionária, sem contrapartida quanto ao ganho.

Por que importa. Trata-se de concessão administrativa: 100% da remuneração vem de recursos públicos. A estrutura é altamente alavancada e o refinanciamento, após a conclusão das obras e a eliminação do risco de construção, é evento provável — e o ganho correspondente, na ausência de cláusula, permanece integralmente com a concessionária.

● SOLICITA-SE

- a. informar se a ausência de cláusula de compartilhamento de ganho de refinanciamento foi decisão deliberada e, em caso positivo, apresentar a justificativa técnica e o efeito considerado sobre o preço;
- b. avaliar a inclusão de cláusula de compartilhamento — inclusive quanto ao percentual, à definição de ganho, à forma de apuração e ao momento do pagamento — antes da publicação do edital;
- c. estimar o valor presente do ganho de refinanciamento esperado no modelo, se considerado, e indicar em que linha do fluxo de caixa ele foi tratado.

● MATRIZ DE REFERÊNCIA – GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

O GI Hub registra que, em prédios de escritórios governamentais, as receitas de terceiros são limitadas e que **o contrato deve definir os parâmetros permitidos, a alocação de risco acordada e o impacto de custo e preço dessas atividades** — em especial quando o parceiro privado se baseia nessa receita para oferecer um preço mais baixo^[68].

● MATRIZ DO CAFF – ANEXO V E CONTRATO

O Contrato prevê compartilhamento de **até 5%** da receita bruta de cada tipo de receita acessória, a ser fixado na autorização^[8]; contudo, as **receitas acessórias pré-autorizadas não são objeto de compartilhamento**^[9]. São justamente as exploradas nas unidades prediais objeto dos investimentos obrigatórios associados a receitas acessórias — construídas com recursos da contraprestação.

Por que importa. A assimetria é de titularidade: o Estado financia o ativo e não participa do resultado que ele gera acima do projetado. Se a receita efetiva superar a projeção que reduziu a contraprestação, todo o excedente permanece com a concessionária; se ficar abaixo, o Contrato veda a recomposição — o que é coerente —, mas a simetria inversa não foi prevista.

● SOLICITA-SE

- a. justificar a exclusão das receitas acessórias pré-autorizadas do compartilhamento, demonstrando como a projeção dessas receitas foi refletida na redução da contraprestação;
- b. informar o valor presente das receitas acessórias consideradas no modelo, por tipo e por unidade predial, e a sensibilidade da contraprestação a variações dessa projeção;
- c. avaliar a adoção de compartilhamento do excedente sobre a projeção (*upside sharing*), preservada a alocação do risco de frustração à concessionária.

● MATRIZ DE REFERÊNCIA – GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

Na matriz de referência, o vandalismo é tratado dentro do **risco de interface**: o parceiro privado gerencia os riscos operacionais, mas a Autoridade Contratante assume o risco **quando o descumprimento decorre de ações ou falhas de sua equipe, fornecedores ou contratados**, inclusive do pessoal de segurança por ela fornecido^[69].

● MATRIZ DO CAFF – ANEXO V E CONTRATO

O Anexo V aloca como **compartilhado** o perecimento, destruição, roubo, furto, depredação, vandalismo, perda ou quaisquer outros danos aos bens vinculados, em qualquer fase, sem definir a proporção, o critério de rateio ou o fato gerador que separa as responsabilidades^[1].

Por que importa. Compartilhamento sem critério é fonte previsível de pleito de reequilíbrio. No CAFF a segurança patrimonial é da concessionária, mas o controle de acesso convive com pessoal público e com o fluxo de usuários de dezenove órgãos — exatamente a hipótese em que a matriz de referência exige regra clara.

● SOLICITA-SE

- a. explicitar o critério de repartição do risco (proporção, franquia, limite anual ou fato gerador) e a forma de apuração;
- b. informar como o risco se relaciona com as coberturas e franquias das apólices exigidas e com o limite de R\$ 10.000.000,00 previsto para tumultos, greves e atos de vandalismo;
- c. esclarecer a repartição nos casos em que o dano decorra de ação ou omissão de agentes públicos ou de usuários dos órgãos ocupantes.

● MATRIZ DE REFERÊNCIA – GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

O GI Hub classifica o **evento de mudança climática** como risco **compartilhado**^[610], e destaca a resiliência do projeto e o seguro como fatores mitigantes centrais, observando que, destruído o edifício por força maior antes da reversão, o parceiro privado normalmente reconstrói por sua conta **na medida em que o risco for segurável**.

● MATRIZ DO CAFF – ANEXO V E CONTRATO

O Contrato fixa, no quadro de sublimites das apólices de danos materiais, **R\$ 6.000.000,00 para alagamento e inundação**^[12]. O complexo situa-se na Praia de Belas, área atingida pela cheia de 2024, e o valor dos bens vinculados supera R\$ 1,5 bilhão.

Por que importa. O sublimite define, na prática, onde termina a cobertura e começa o risco não segurado — e, portanto, a discussão sobre força maior, reequilíbrio e continuidade do serviço. Sem demonstração de suficiência, o Estado pode vir a arcar com a diferença por via indireta.

● SOLICITA-SE

- apresentar o estudo que fundamentou o sublimite de R\$ 6.000.000,00 para alagamento e inundação, com a estimativa de perda máxima provável para a área do CAFF;
- informar a quem cabe o risco não segurado ou não segurável decorrente de evento climático e em que alínea do Anexo V ele está alocado;
- indicar as exigências de resiliência incorporadas ao projeto referencial (cotas, impermeabilização, localização de subestações, casas de máquinas e geradores) e seu custo.

7

Atos de outros entes públicos: alcance da alínea v) frente às aprovações subsequentes

● MATRIZ DE REFERÊNCIA – GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

A matriz de referência aloca ao **parceiro privado** as **aprovações subsequentes de planejamento**, reservando à Autoridade Contratante as principais anuências de projeto^[611]; e reserva a assunção pública para ações **“políticas” específicas** com efeito material adverso, na figura do risco de MAGA^[612].

● MATRIZ DO CAFF – ANEXO V E CONTRATO

O Anexo V aloca ao Poder Concedente a restrição operacional decorrente de omissão ou decisão de órgãos ou entidades públicas **municipais ou estaduais** tomada fora de sua competência fiscalizatória ou regulatória^[6], e também a demora na obtenção de licenças por fato imputável ao Poder Público em qualquer nível^[7].

Por que importa. A redação é ampla e o critério — “fora de sua competência” — é de difícil aferição objetiva. O Estado do Rio Grande do Sul responde, assim, por atos de ente federativo diverso, inclusive municipal, em hipóteses que a prática internacional trata como risco privado de obtenção de aprovações.

● SOLICITA-SE

- a. esclarecer o alcance da alínea v), com exemplos do que se considera ato praticado fora da competência do órgão e do que permanece como risco da concessionária;
- b. informar se a alocação abrange atos de ente federativo diverso do Poder Concedente e, em caso positivo, justificar a assunção desse risco pelo Estado;
- c. indicar o procedimento de comprovação do nexo entre o ato do órgão e o efeito econômico alegado, para fins de recomposição.

IV • Alinhamentos registrados

Pontos em que a modelagem do CAFF acompanha a prática de referência, registrados por dever de imparcialidade.

1. Consumo de energia acima do volume de referência. O Anexo V compartilha entre as partes a variação do consumo de energia elétrica acima do volume de referência anual^[5], desde que não decorra de ineficiência ou falha de gestão da concessionária. É exatamente a solução recomendada pela matriz de referência, que admite limite acima do qual a Autoridade Contratante responde pelo custo, dado o controle limitado do parceiro privado sobre o comportamento dos usuários^[613].

2. Realocação temporária dos usuários durante as obras. O Caderno de Encargos obriga a concessionária a prever e custear a realocação temporária dos servidores, tanto nas áreas de retrofit quanto nas de ampliação^[15], e determina execução fracionada que preserve o uso das demais áreas^[16] — na linha da orientação de que o programa de reabilitação deve considerar a utilização parcial e a acomodação alternativa^[614]. **Registre-se, porém, a inconsistência com a Análise de VfM**, que monetiza o atraso do comparador público pela manutenção de aluguéis externos, premissa que não corresponde à sistemática contratual da PPP — matéria de requerimento próprio desta Controladoria.

3. Ausência de risco de demanda e sistema de garantia. A remuneração por disponibilidade afasta o risco de demanda, como é típico do setor^[615]; e a vinculação de receitas do FPE em sistema de garantia^[13] atende à preocupação da matriz de referência com a força do acordo de pagamento da Autoridade Contratante^[616].

V · Forma, prazo e efeitos

Prazo. Solicita-se o atendimento no prazo de [●] dias úteis, contado do recebimento, previamente à publicação do edital, com justificativa no mesmo prazo para eventual item que não possa ser atendido.

Forma. Respostas item a item, com indicação do dispositivo contratual correspondente e, quando houver alteração, a redação proposta para o Anexo V ou para o Contrato. Eventuais estudos, laudos e apólices referidos deverão ser juntados.

Efeitos. Este requerimento não imputa irregularidade à matriz de risco adotada nem propõe, por si, a alteração de qualquer alocação: a matriz de referência é indicativa e a alocação adequada depende das circunstâncias do projeto e da jurisdição. Destina-se a que as escolhas que se afastam da prática internacional para este mesmo tipo de projeto estejam justificadas nos autos e que os compartilhamentos sem critério sejam objetivados antes da licitação, reduzindo litígio e pleitos de reequilíbrio na execução. Não prejudica a RDI nº 827487 do TCE-RS nem as demais peças desta Controladoria.

VI · Encerramento

Nestes termos, solicita-se o atendimento.

Porto Alegre, [●] de [●] de 2026.

Assinaturas

Responsável técnico

Nome · cargo · matrícula

Coordenação do GT-PPPs

Nome · cargo

Anexo I · Notas dos documentos do CAFF

Documento, item, página e trecho literal, com a passagem pertinente destacada. As páginas dos arquivos em Word correspondem às quebras gravadas no arquivo recebido, com margem de uma ou duas páginas.

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[1]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Danos a BENS VINCULADOS À CONCESSÃO	p. 40	<i>Danos a BENS VINCULADOS À CONCESSÃO / Perecimento, destruição, roubo, furto, depredação, vandalismo, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, incluindo os custos relacionados à sua reposição e/ou reparo, considerando também o quanto disposto no CONTRATO. / COMPARTILHADO / A CONCESSIONÁRIA deve auxiliar na coibição de atos de vandalismo e depredações, acionando os órgãos competentes nos casos em que se fizer necessária a intervenção direta em re...</i>
[2]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Riscos Jurídicos, k) – Alteração tributária	p. 62	<i>Alteração tributária / k) Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais, excetuados os impostos sobre a renda, que incidam diretamente sobre o OBJETO ou sobre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, e cuja criação, alteração ou extinção ocorra após a DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. / PODER CONCEDENTE / As PARTES deverão observar todas as...</i>
[3]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Risco Regulatório e Legislativo, o)	p. 70	<i>Risco Regulatório e Legislativo / o) Alteração superveniente na legislação que ocorra após a DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS, desde que relacionada à execução do OBJETO e que altere o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. / PODER CONCEDENTE / As PARTES devem observar eventuais alterações normativas durante as revisões ordinárias do CONTRATO. / As PARTES devem buscar compatibilizar a execução do OBJETO com eventuais alterações na legi...</i>

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[4]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Risco Regulatório e Legislativo, p)	p. 70	<i>Risco Regulatório e Legislativo p) Alteração na legislação ou na regulação, que tenham impacto direto nas receitas ou despesas da CONCESSIONÁRIA, relacionados especificamente com a execução das atividades objeto da CONCESSÃO. PODER CONCEDENTE As PARTES devem observar eventuais alterações normativas durante as revisões ordinárias do CONTRATO. As PARTES devem buscar compatibilizar a execução do OBJETO com eventuais alterações na legislação que impactem a...</i>
[5]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Riscos de Engenharia, r.1)	p. 25	<i>Variação do consumo de energia elétrica nas UNIDADES PREDIAIS r.1) Variação do consumo de energia elétrica acima do volume de referência anual previsto na Cláusula 32.3 e seguintes do CONTRATO, desde que não decorra de ineficiência, falha de gestão, manutenção inadequada ou descumprimento de obrigações da CONCESSIONÁRIA. COMPARTILHADO O risco de variação do consumo de energia elétrica será compartilhado entre as PARTES na forma prevista na Cláusula 32.3...</i>
[6]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Stakeholders da CONCESSÃO, v)	p. 29	<i>Stakeholders da CONCESSÃO v) Restrição operacional decorrente de omissão ou decisão de órgãos ou entidades públicas municipais ou estaduais, quando tomada fora de sua competência fiscalizatória ou regulatória legalmente prevista, exceto se decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA. PODER CONCEDENTE O PODER CONCEDENTE deve colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da legislação pertinente, com a obtenção das licenças e autorizações eventualmente necessária...</i>

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[7]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões, a)	p. 47	<i>Obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões / a) Demora na obtenção, pela CONCESSIONÁRIA, de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena execução do PROGRAMA DE REFORMAS e/ou do PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, por fato imputável ao Poder Público, em nível municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora decorrente de fato não imputável à CONCESSIONÁRIA por prazo superior a 6 (seis) meses do protocolo do pedido regularmente instruído. / Na hipótese de materialização do risco aci...</i>
[8]	MINUTA DO CONTRATO cl. 28.20	p. 60	<i>O PODER CONCEDENTE fará jus ao compartilhamento da receita bruta obtida com a exploração de cada tipo de RECEITAS ACESSÓRIAS, no percentual de até 5 % (cinco por cento) da receita bruta auferida com a atividade, a ser determinado na manifestação que autorizar a sua exploração.</i>
[9]	MINUTA DO CONTRATO cl. 28.21	p. 60	<i>As RECEITAS ACESSÓRIAS PRÉ-AUTORIZADAS não serão objeto de compartilhamento com o PODER CONCEDENTE.</i>
[10]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5	p. 70	<i>...duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quatorze reais e três centavos), exclusivamente até o limite de 30% (trinta por cento) desse valor, correspondente a R\$ 31.276.294,21 (trinta e um milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), ensejando reequilíbrio econômico-financeiro à CONCESSIONÁRIA por meio do procedimento de revisão extraordinária previsto na CLÁUSULA 34ª e, ai...</i>

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[11]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5.2	p. 70	...e setenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), a CONCESSÃO deverá prosseguir sem a execução da referida intervenção, salvo determinação expressa e formal do PODER CONCEDENTE em sentido diverso, hipótese na qual a execução da ampliação dependerá de prévio aditamento do CONTRATO e da recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos da CLÁUSULA 34ª, da CLÁUSULA 35ª e da CLÁUSULA 36ª.
[12]	MINUTA DO CONTRATO cl. 26 – seguros, quadro de sublimites	p. 35	Alagamento e inundação / R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)
[13]	MINUTA DO CONTRATO cl. 29ª	p. 61	...obrigações pecuniárias do PODER CONCEDENTE previstas na subcláusula 28.1. será assegurado durante toda a CONCESSÃO, por meio de SISTEMA DE GARANTIA composto pelas RECEITAS VINCULADAS, provenientes dos recursos financeiros destinados ao ESTADO a título de transferência obrigatória da União ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), nos termos da Lei Estadual nº 16.245, de 25 de dezembro de 2024, e pela garantia prestada pela CADIP, consistente na constituição de penhor sobre o SALDO GARANTIA, a se...
[14]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 7.5 (ampliação do Edifício A)	p. 22	...ARIA E ARQUITETURA relativos à ampliação do Edifício A – CAFF, a CONCESSIONÁRIA deverá reavaliar a integridade dos elementos estruturais e submeter tal avaliação ao PODER CONCEDENTE, com o respectivo demonstrativo técnico-econômico acerca de eventuais intervenções não previstas originalmente que sejam necessárias para garantir a viabilidade da ampliação. A execução das obras de ampliação ficará condicionada à aprovação de referido demonstrativo pelo PO...

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[15]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Diretrizes gerais de obras	p. 10	A CONCESSIONÁRIA deverá prever e custear a realocação temporária dos servidores durante o período de obras tanto para as áreas de retrofit quanto as áreas de ampliação, remetendo o detalhamento caso a caso ao PLANO DE OBRAS;
[16]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 7.5	p. 23	A reforma e a ampliação deverão ocorrer de maneira fracionada, permitindo o uso da edificação nos demais setores
[17]	APÊNDICE III – PROJETO REFERENCIAL Subcondomínio 01 – CAFF	p. 39	Originalmente o prédio do CAFF foi concebido para comportar 30 andares, com essa carga e dimensionamento dos elementos já contemplados na estrutura executada. Propõe-se a construção dos andares que estavam previstos no projeto inicial e que não foram executados até o momento. Esses pavimentos devem ser construídos de acordo com o projeto conceitual desenvolvido, acima dos reservatórios e...
[18]	EDITAL DE CONCORRÊNCIA item 2.15 (conhecimento da área)	p. 7	...feito conhecimento da ÁREA DA CONCESSÃO, nos termos do Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento da ÁREA DA CONCESSÃO, constante no ANEXO III.
[19]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 27	Com isso, foi considerado um ajuste do risco de variação dos custos e investimentos da ordem de 25%, observando o limite legal para a contratação de obras e serviços. Apesar de estudos apontarem para valores ainda superiores, como exemplo pode-se citar o estudo de Flyvbjerg, Holm e Buhl, 2002; 2003 (Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?), que aponta para uma superação média do custo inicial de...
[20]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 11	p. 14 (PDF)	previsto no projeto original da década de 1970, com os elementos excedentes (heliporto, casa de

Anexo II · Trechos da matriz de referência (Global Infrastructure Hub)

GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB; ALLEN & OVERY. *Ferramenta de Alocação de Riscos de PPP — Edição 2019. Infraestrutura Social: Matriz de Alocação de Riscos de PPP de Reabilitação de Prédio de Escritórios Governamentais*. Versão em português, 41 páginas. As páginas indicadas são as do documento examinado; os trechos são reproduzidos literalmente, com reticências entre colchetes indicando supressão.

REF.	PÁGINA E LOCAL NA MATRIZ	TRECHO
[G1]	p. 11-12 Risco de disponibilidade de terras, de acesso e de local — Condição de ativo existente (alocação típica: privado)	<i>“Quando o projeto tiver de reabilitar ativos existentes, estes devem ser completamente levantados (e potencialmente garantidos) pela Autoridade Contratante. Na medida em que dados confiáveis relativos à condição dos ativos existentes forem compartilhados pela Autoridade Contratante durante o processo de licitação e puderem ser utilizados com confiança durante a execução, o Parceiro Privado pode precificar o risco de utilizá-los, incluindo a interface com outros aspectos do projeto e riscos de defeitos latentes. O Parceiro Privado irá então arcar com o risco correspondente. A Autoridade Contratante arcará com o risco na medida em que tais dados se mostrarem imprecisos ou insuficientes e na medida de quaisquer garantias que ela fornecer.”</i>
[G2]	p. 1 Riscos principais — Condição de ativo existente	<i>“Na medida em que o Parceiro Privado estiver reabilitando estruturas existentes (e em alguns casos talvez integrando-as a um novo projeto de edifício), a condição das estruturas existentes será uma parte fundamental da devida diligência do Parceiro Privado.”</i>
[G3]	p. 20 Risco de construção — Defeitos e materiais defeituosos	<i>“A Autoridade Contratante pode ficar com o risco de defeitos latentes em estruturas existentes.”</i>
[G4]	p. 35 Risco de mudança da legislação — Mudança da legislação (e tributação)	<i>“A Autoridade Contratante basicamente assume o risco de alterações inesperadas na legislação que não eram de domínio público antes de uma data de corte especificada na fase de licitação [...] Como a mudança de legislação pode também beneficiar o Parceiro Privado, as cláusulas de mudança de legislação muitas vezes são recíprocas, para garantir que a Autoridade Contratante se beneficie das consequências financeiras “positivas” de uma mudança legislativa.”</i>

REF.	PÁGINA E LOCAL NA MATRIZ	TRECHO
[G5]	p. 36 Risco de mudança da legislação — abordagem detalhada de alocação	<i>“[...] mantido íntegro em relação a mudanças inesperadas na legislação que forem: (i) discriminatórias (por exemplo, ao projeto ou ao Parceiro Privado); ou (ii) específicas (por exemplo, ao setor de escritórios governamentais ou aos investidores em edifícios de escritórios governamentais); ou (iii) exigir gastos de capital após a conclusão da reabilitação [...] Com essa abordagem mais detalhada, o Parceiro Privado assume (parcialmente) o risco geral de negócios que se aplica a todas as empresas (incluindo despesas operacionais ou tributação que afetem o mercado igualmente).”</i>
[G6]	p. 36 Risco de mudança da legislação — fundamentação	<i>“Qualquer risco que for transferido para o Parceiro Privado é passível de se refletir na precificação de contingência em sua proposta, o que pode resultar em a Autoridade Contratante pagar por algo que nunca acontece. A Autoridade Contratante deve levar em conta como financiará as mudanças na legislação que estão sob seu risco caso ocorram.”</i>
[G7]	p. 27-28 Risco de mercados financeiros — Refinanciamento (alocação típica: compartilhado)	<i>“Quando um refinanciamento resultar em ganho para o Parceiro Privado (“ganho de refinanciamento”), pode ser adequado que o ganho seja compartilhado entre as partes [...] A Autoridade Contratante pode esperar compartilhar uma porcentagem do ganho de refinanciamento (p. ex., 50 %), e isso é particularmente importante dado o uso de fundos públicos para pagar o projeto de PPP.”</i>
[G8]	p. 1 e 24 Tipo de projeto e considerações de escopo; Risco de demanda	<i>“Pode haver oportunidades limitadas de receitas de terceiros em alguns casos (por exemplo, através de sublocação de unidades de varejo/café dentro do edifício). O contrato terá de definir os parâmetros permitidos e a alocação de risco acordada e o impacto dos custos/preços de tais atividades (por exemplo, em especial se o Parceiro Privado tiver se baseado na receita de terceiros para lhe permitir oferecer um preço de contrato mais baixo).”</i>

REF.	PÁGINA E LOCAL NA MATRIZ	TRECHO
[G9]	p. 24 Risco operacional — Interface (alocação típica: compartilhado)	<i>“Embora o Parceiro Privado esteja normalmente mais bem posicionado para gerenciar muitos dos riscos de interface na fase operacional, pode haver casos em que esse risco precise ser compartilhado com a Autoridade Contratante ou por ela assumido. [...] Quando determinados critérios de disponibilidade ou indicadores de desempenho não puderem ser cumpridos pelo Parceiro Privado devido a ações/falhas por parte da Autoridade Contratante (ou outras entidades governamentais), inclusive sua equipe, fornecedores ou (sub)contratados, a Autoridade Contratante assumirá o risco correspondente.”</i>
[G10]	p. 15 Risco ambiental — Evento de mudança climática	<i>“Evento de mudança climática — alocação típica: compartilhado.”</i>
[G11]	p. 9 Risco de disponibilidade de terras, de acesso e de local	<i>“Aprovações subsequentes de planejamento — alocação típica: privado; Principais anuências de projeto — alocação típica: público.”</i>
[G12]	p. 34 Risco de ação governamental material adversa (MAGA)	<i>“Nos projetos em que for apropriada uma provisão de MAGA, a Autoridade Contratante assume o risco de ações “políticas” específicas terem um efeito material adverso sobre a capacidade do Parceiro Privado de cumprir suas obrigações contratuais ou sobre seus direitos ou status financeiro.”</i>
[G13]	p. 22 Risco operacional — Risco de insumo ou de recursos operacionais	<i>“No que diz respeito à provisão e ao custo de serviços públicos, normalmente esse é um risco da Autoridade Contratante [...] Para abordar o controle sobre o consumo, o contrato pode precisar incluir um limite acima do qual a Autoridade Contratante será responsável pelo custo do serviço público, pois o Parceiro Privado terá um controle limitado sobre o comportamento dos usuários.”</i>
[G14]	p. 2 Riscos principais — Horários e realocação	<i>“Horários e realocação: Se, durante as obras, os escritórios precisarem ser parcialmente utilizados ou se for necessário por parte da Autoridade Contratante encontrar escritórios temporários alternativos, o programa de reabilitação do Parceiro Privado (e a ordem das obras) deverá ser obrigado a levar isso em consideração.”</i>

REF.	PÁGINA E LOCAL NA MATRIZ	TRECHO
[G15]	p. 24 Risco de demanda	<i>“O risco de demanda raramente se aplica, uma vez que o Parceiro Privado normalmente será pago por ter disponibilizado o edifício de escritórios segundo uma determinada norma que não depende da demanda por instalações de escritórios.”</i>
[G16]	p. 40 Risco de rescisão antecipada	<i>“Força do acordo de pagamento da Autoridade Contratante — alocação típica: público, com participação privada na estruturação das garantias.”</i>

CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPs — Matriz de risco do CAFF × matriz de referência do GI Hub · PPP do CAFF

Documento gerado em 18/09/2026